

LES FILTRES D'INTEGRITE EN CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

ANNEXE



REDIGE PAR

François Dona TOGNONMEGNI
Spécialiste en Marchés Publics

tofrado2@gmail.com
+229 01 97 14 93 42

SUPERVISE PAR

Akibou BASSABI MOUSSE
Consultant | Formateur en Gestion
des Marchés Publics

AVRIL 2025

TABEAU RECAPITULATIF DES RISQUES LIES A CHAQUE PHASE ET LES FILTRES D'INTEGRITE POSSIBLES

N°	PHASE DE LA PASSATION	RISQUES LIES	DETECTION MANUELLE	FILTRE D'INTEGRITE AUTOMATISE
01	Identification et Définition des Besoins	Falsification des besoins : Définir des besoins orientés pour favoriser un fournisseur spécifique ou justifier un achat inutile. Spécifications techniques orientées : Rédiger des spécifications techniques de manière à ce qu'un seul ou un petit nombre de fournisseurs puissent y répondre. Sous-estimation ou surestimation des coûts : Manipuler les estimations pour influencer le choix de la procédure ou justifier des dépenses excessives.	Analyse comparative des besoins : Examiner si les besoins sont alignés sur les plans stratégiques et les besoins réels de l'entité publique. Consultation du marché en amont : Obtenir des informations sur les offres disponibles et les prix du marché auprès de plusieurs sources. Rédaction transparente des spécifications : S'assurer que les spécifications sont objectives, fonctionnelles et permettent une large participation. Examen indépendant des estimations de coûts : Faire vérifier les estimations par des experts internes ou externes. Publication des plans de passation des marchés : Informer le public des besoins futurs pour accroître la transparence.	Analyse automatisée des données historiques : Utiliser l'IA pour analyser les besoins passés, les fournisseurs choisis et les prix payés pour identifier des schémas de besoins potentiellement orientés ou des estimations de coûts suspectes. Comparaison automatisée des spécifications : Utiliser des outils NLP (Traitement du Langage Naturel) pour comparer les nouvelles spécifications avec des spécifications antérieures ou des standards du marché afin de détecter des formulations potentiellement restrictives.

N°	PHASE DE LA PASSATION	RISQUES LIES	DETECTION MANUELLE	FILTRE D'INTEGRITE AUTOMATISE
02	Choix de la Procédure de Passation :	Orientation du choix de la procédure : Sélectionner une procédure moins compétitive (ex: gré à gré) sans justification valable pour favoriser un candidat. Fractionnement artificiel des marchés : Diviser un marché en plusieurs petits lots pour éviter les seuils de procédures plus rigoureuses.	Justification documentée du choix de la procédure : Exiger une justification claire et conforme à la réglementation pour toute procédure autre que l'appel d'offres ouvert. Examen interne du choix de la procédure : Faire valider le choix par une instance supérieure ou un comité dédié. Seuils de procédure clairement définis et appliqués : Assurer le respect strict des seuils financiers qui déterminent le type de procédure. Publication des décisions de choix de procédure : Rendre publiques les informations sur la procédure sélectionnée et les raisons de ce choix.	Vérification automatisée de la justification : S'assurer que la justification du choix d'une procédure moins compétitive est conforme aux réglementations et basée sur des données objectives (ex: seuils financiers, urgence prouvée). Détection automatisée du fractionnement : Analyser les données des marchés attribués pour identifier des cas potentiels de fractionnement artificiel en se basant sur la nature des biens/services et les montants cumulés attribués à des fournisseurs similaires sur une période donnée.

N°	PHASE DE LA PASSATION	RISQUES LIES	DETECTION MANUELLE	FILTRE D'INTEGRITE AUTOMATISE
03	Préparation des Documents d'Appel d'Offres (DAO)	Introduction de critères de sélection subjectifs ou discriminatoires : Favoriser certains candidats en utilisant des critères peu objectifs. Délais de soumission trop courts : Limiter la participation en ne laissant pas suffisamment de temps aux candidats pour préparer leurs offres. Exigences de qualification excessives : Écarter injustement des candidats potentiels	Examen indépendant des critères de sélection : Faire valider les critères par une instance distincte pour s'assurer de leur objectivité et pertinence. Consultation des acteurs du marché sur le projet de DAO : Recueillir les commentaires des fournisseurs potentiels pour identifier les obstacles à la participation. Définition de délais de soumission raisonnables : Respecter les délais minimaux réglementaires et tenir compte de la complexité du marché. Justification des exigences de qualification : S'assurer que les exigences sont proportionnelles aux besoins du marché. Publication du DAO et de ses clarifications : Rendre tous les documents accessibles à tous les candidats et répondre de manière transparente aux questions.	Analyse sémantique des critères : Utiliser l'IA pour analyser le langage des critères de sélection afin d'identifier des formulations potentiellement subjectives ou discriminatoires. Vérification automatisée des délais : S'assurer que les délais de soumission respectent les délais minimaux réglementaires et sont proportionnels à la complexité du marché. Comparaison automatisée des exigences de qualification : Comparer les exigences avec celles de marchés similaires ou avec les capacités typiques des acteurs du marché pour identifier des exigences potentiellement excessives.

N°	PHASE DE LA PASSATION	RISQUES LIES	DETECTION MANUELLE	FILTRE D'INTEGRITE AUTOMATISE
04	Réception et Ouverture des Offres	Manipulation des dates et heures de réception : Accepter des offres tardives ou antidater des offres. Ouverture non transparente : Ouvrir les offres en privé, favorisant la fraude. Substitution ou modification d'offres après ouverture.	Systèmes d'enregistrement sécurisés des offres : Utiliser des systèmes horodatés et sécurisés pour la réception des offres. Séance d'ouverture publique : Organiser une séance d'ouverture des offres en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants et d'observateurs indépendants. Procès-verbal d'ouverture détaillé : Enregistrer précisément le contenu de chaque offre lors de l'ouverture. Règles claires concernant les offres tardives ou non conformes.	Horodatage numérique sécurisé : Utiliser des systèmes numériques pour enregistrer de manière infalsifiable la date et l'heure de réception des offres. Enregistrement numérique automatisé de l'ouverture : Utiliser des systèmes vidéo et des outils de reconnaissance optique de caractères (OCR) pour enregistrer et transcrire automatiquement le contenu des offres lors de la séance d'ouverture. Vérification automatisée de la conformité administrative initiale : Scanner et analyser automatiquement les documents administratifs pour s'assurer de leur présence et de leur validité (ex: statut juridique, attestations fiscales).
05	Évaluation des Offres	Application biaisée des critères d'évaluation : Favoriser une offre spécifique en interprétant les critères de manière subjective.	Constitution de commissions d'évaluation indépendantes et multidisciplinaires. Formation des évaluateurs aux règles d'évaluation et à l'éthique.	Analyse comparative automatisée des prix : Comparer automatiquement les prix proposés par les soumissionnaires entre eux et avec des données de référence (prix du marché, estimations). Détection automatisée des similitudes suspectes : Utiliser l'IA pour analyser le

N°	PHASE DE LA PASSATION	RISQUES LIES	DETECTION MANUELLE	FILTRE D'INTEGRITE AUTOMATISE
		Manipulation des scores ou des classements. Non-respect des critères d'évaluation préalablement définis. Collusion entre évaluateurs et soumissionnaires.	Grilles d'évaluation standardisées et transparentes. Motivation écrite et détaillée des décisions d'évaluation. Examen interne ou externe des rapports d'évaluation. Possibilité de recours pour les soumissionnaires contestant l'évaluation.	contenu et le format des offres techniques afin d'identifier des similitudes inhabituelles pouvant indiquer une collusion. Suivi automatisé de l'application des critères : Programmer le système pour s'assurer que les évaluateurs appliquent les critères d'évaluation prédéfinis de manière uniforme et transparente.
06	Attribution du Marché :	Attribution à un candidat non conforme ou moins avantageux. Influence indue sur la décision d'attribution. Manque de transparence dans la décision d'attribution.	Motivation écrite et détaillée de la décision d'attribution. Notification de la décision à tous les soumissionnaires. Respect d'un délai de "standstill" (suspension) pour permettre les recours. Publication des informations sur l'attribution du marché (nom du titulaire, montant, etc.).	Vérification automatisée de la conformité : S'assurer que le candidat retenu respecte toujours les critères de qualification et n'a pas fait l'objet de sanctions récentes. Analyse automatisée des justifications d'attribution : Examiner le texte de la justification pour s'assurer de sa cohérence et de sa conformité aux règles. Publication automatisée des informations d'attribution : Diffuser automatiquement les informations pertinentes sur une plateforme publique après le délai de "standstill".

N°	PHASE DE LA PASSATION	RISQUES LIES	DETECTION MANUELLE	FILTRE D'INTEGRITE AUTOMATISE
07	Exécution du Marché	Modification irrégulière du contrat (avenants) favorisant le titulaire. Paiements indus ou surfacturation. Non-respect des clauses contractuelles (qualité, délais). Corruption lors des inspections ou des réceptions.	Procédures strictes pour la modification des contrats, avec justification et approbation adéquates. Contrôles financiers rigoureux des paiements. Supervision indépendante de l'exécution des travaux, fournitures ou services. Audits réguliers de l'exécution des contrats. Mécanismes de signalement des irrégularités.	Suivi automatisé des jalons et des délais : Utiliser des systèmes de gestion de projet intégrés pour suivre automatiquement l'avancement des travaux et générer des alertes en cas de retard. Vérification automatisée des factures : Comparer automatiquement les factures avec les termes du contrat, les preuves de réalisation et les prix unitaires convenus. Analyse automatisée des modifications de contrat : Examiner les avenants pour identifier des changements significatifs ou répétitifs qui pourraient indiquer un favoritisme.
08	Audit et Contrôle Post-Marché :	Non-détection des irrégularités commises lors des phases précédentes. Manque de suivi des performances des contractants. Absence de sanctions en cas de manquements.	Audits internes et externes réguliers des processus de passation et d'exécution. Analyse des données des marchés publics pour identifier les tendances et les risques systémiques.	Analyse automatisée des données agrégées : Utiliser l'IA pour identifier des tendances suspectes ou des anomalies dans les données de l'ensemble des marchés publics (ex: concentration des attributions à certains fournisseurs, délais de paiement inhabituels). Systèmes d'alerte automatisés : Déclencher des alertes basées sur des

N°	PHASE DE LA PASSATION	RISQUES LIES	DETECTION MANUELLE	FILTRE D'INTEGRITE AUTOMATISE
			Suivi de la performance des contractants pour les futurs marchés. Application effective des sanctions en cas d'infractions.	seuils ou des combinaisons de facteurs de risque identifiés par l'analyse des données. Facilitation de l'audit : Fournir aux auditeurs des données structurées et des rapports automatisés pour faciliter leurs investigations

TABLEAU DES AVANTAGES ET DES DEFIS DE L'UTILISATION DES FILTRES D'INTEGRITE

Avantages de l'automatisation des contrôles	Défis et considérations pour une mise en œuvre réussie
• Efficacité accrue : Traitement rapide et simultané d'un grand volume de données. • Objectivité : Réduction des biais humains dans les processus de vérification et d'analyse. • Exhaustivité : Possibilité d'analyser des ensembles de données plus vastes et de croiser des informations provenant de sources multiples. • Détection précoce : Identification rapide des anomalies et des risques potentiels, permettant une intervention préventive. • Réduction des coûts à long terme : Diminution des besoins en personnel pour les tâches de contrôle répétitives. • Amélioration de la traçabilité et de la responsabilisation : Enregistrement et auditabilité des actions et des décisions. • Renforcement de la confiance : Augmentation de la transparence et de la perception d'équité dans les processus.	• Qualité des données : L'efficacité de l'automatisation dépend de la fiabilité et de l'intégrité des données sources. • Conception et paramétrage précis : Les règles et les algorithmes doivent être pertinents et adaptés aux risques spécifiques. • Intégration avec les systèmes existants : Assurer une interopérabilité fluide avec les plateformes de gestion des marchés publics et les bases de données externes. • Expertise technique : Nécessité de personnel qualifié pour la conception, la mise en œuvre et la maintenance des systèmes automatisés. • Gestion du changement et formation des utilisateurs : Accompagner les agents publics dans l'adoption de ces nouveaux outils. • Protection des données et cybersécurité : Mise en place de mesures robustes pour sécuriser les informations sensibles. • Évolution des risques : Nécessité d'une mise à jour et d'une adaptation continue des systèmes pour faire face aux nouvelles formes de fraude et de corruption.